

CAPÍTULO 1

Como a Constituição de 1824 e o Poder Moderador organizaram juridicamente o Estado Imperial centralizado, e de que forma essa centralização política gerou exclusão da cidadania e revoltas regionais?

H12 — Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades.

Por que importa: Compreender a centralização jurídico-política do Império e seus limites de legitimidade é o que permite, no capítulo seguinte, entender como a crise da escravidão rompeu o equilíbrio entre elite, Exército e poder político e levou à queda do próprio Império.

Passo 1

Definir

Passo 2

Classificar

Passo 3

Comparar

Passo 4

Mapear causalidade

DEFINIR

Definir a Constituição de 1824 e o Poder Moderador como fundamentos jurídicos da organização do Estado Imperial centralizado

A Constituição de 1824 e o Poder Moderador

O Poder Moderador é a prerrogativa constitucional concedida ao Imperador pela Constituição de 1824 para intervir sobre os demais poderes do Estado. Por meio dele, o Imperador podia nomear e demitir ministros, dissolver a Câmara dos Deputados e sancionar ou vetar leis aprovadas pelo Legislativo. Diferente do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, previstos na mesma Constituição, o Poder Moderador não atuava em paridade com os outros três: ele os subordinava à vontade do Imperador, organizando o Estado de forma centralizada desde sua origem jurídica.

Isso pode ser observado no próprio processo de elaboração da Carta. Em novembro de 1823, D. Pedro I dissolveu pela força a Assembleia Constituinte, que resistia a conceder poderes excessivos ao Imperador, e nomeou um Conselho de Estado para redigir uma nova Constituição em seu lugar. O texto resultante foi outorgado em 25 de março de

1824, sem votação popular, e instituiu o Poder Moderador como prerrogativa exclusiva do Imperador. A própria forma como a Constituição nasceu, outorgada e não deliberada por uma assembleia representativa, antecipa o padrão de centralização que ela viria a consagrar.

José Murilo de Carvalho (1939–)

Brasil

José Murilo de Carvalho, historiador e cientista político brasileiro, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), argumenta em *A Construção da Ordem: a Elite Política Imperial* (1980) que a formação do Estado brasileiro foi obra de uma elite político-burocrática relativamente homogênea, formada em Coimbra, que organizou o poder em torno do Imperador e do Poder Moderador como estratégia deliberada para evitar a fragmentação territorial observada na América espanhola após a independência.

CARVALHO, José Murilo de. *A Construção da Ordem: a Elite Política Imperial*. Rio de Janeiro: Campus, 1980.

VERIFICACAO DE APRENDIZAGEM

Em novembro de 1823, D. Pedro I dissolveu pela força a Assembleia Constituinte, que resistia a conceder poderes excessivos ao Imperador, e nomeou um Conselho de Estado para redigir uma nova Carta; o texto resultante foi outorgado em 25 de março de 1824, sem votação popular, e instituiu o Poder Moderador exclusivo do Imperador, distinto e superior aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário previstos na mesma Constituição. Por que o Poder Moderador se distingue do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, em vez de ser apenas um quarto poder equivalente aos outros três?

- A. Porque o Poder Moderador subordinava os demais poderes à vontade do Imperador, em vez de atuar em paridade com eles, organizando o Estado de forma centralizada desde sua origem jurídica
- B. Porque o Executivo, instituído pela mesma Constituição, também concentrava no Imperador a prerrogativa de nomear e demitir ministros e de dissolver a Câmara dos Deputados
- C. Porque o Poder Moderador só podia ser exercido em situações de exceção, quando os outros três poderes entrassem em conflito entre si
- D. Porque o Poder Moderador resultava de eleição direta pelos votantes paroquiais, ao contrário dos demais poderes, nomeados pelo Imperador

CLASSIFICAR

Classificar os mecanismos de centralização política e organização jurídica adotados pelo Império segundo suas funções de controle e administração

Mecanismos de centralização política e jurídica do Império

Os mecanismos pelos quais o Império centralizou seu poder político e jurídico podem ser classificados segundo a função que desempenhavam: controle da administração territorial, organização jurídico-penal unificada e controle da força armada. Cada categoria reúne instrumentos institucionais que retiravam das províncias e das autoridades locais decisões antes descentralizadas.

Centralização administrativa

Um primeiro mecanismo, de natureza administrativa, foi a nomeação dos presidentes de província diretamente pelo Imperador, substituindo as formas anteriores de governo provincial com maior autonomia local. Com isso, o governo central passou a indicar a autoridade máxima de cada província, em vez de essa autoridade emergir de arranjos políticos regionais.

Centralização jurídica

Um segundo mecanismo, de natureza jurídico-penal, foi a edição do Código Criminal do Império, em 1830, e do Código de Processo

Criminal, em 1832, que unificaram as leis penais e os procedimentos judiciais em todo o território, eliminando a diversidade de normas locais herdada do período colonial. A esse mecanismo se somou, em 1841, a criação do Conselho de Estado, órgão vitalício de assessoria ao Poder Moderador cujos membros eram nomeados pelo próprio Imperador.

Centralização militar

Um terceiro mecanismo, de controle da força armada, foi a criação da Guarda Nacional, em 1831, organizada sob comando de chefes locais nomeados pelo governo. Essa força substituiu as antigas milícias e ordenanças, que respondiam a lideranças regionais menos sujeitas à autoridade central.

Ilmar Rohloff de Mattos (1941–)

Brasil

Ilmar Rohloff de Mattos, historiador brasileiro, professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade de São Paulo (USP), argumenta em *O Tempo Saquarema* (1987) que o projeto político do Regresso conservador consolidou esse conjunto de mecanismos de centralização como estratégia da elite agrária e escravista para conter a fragmentação regional e a instabilidade social.

Mecanismos de Centralização do Estado Imperial

Três frentes institucionais que retiraram autonomia das províncias (1830-1841)

ADMINISTRATIVO

Controle do território

1

Presidentes de Província

nomeados pelo Imperador

Mecanismo

Substitui formas anteriores de governo provincial com maior autonomia local.

Efeito

A autoridade máxima de cada província passa a ser indicada pelo governo central, e não por arranjos regionais.

JURÍDICO-PENAL

Unificação das leis

2

Código Criminal (1830)
Cód. Processo Criminal (1832)
Conselho de Estado (1841)

Mecanismo

Unificam leis penais e procedimentos judiciais em todo o território; o Conselho assessoria o Poder Moderador.

Efeito

Elimina a diversidade de normas locais herdada do período colonial.

MILITAR

Controle da força armada

3

Guarda Nacional (1831)

chefes locais nomeados pelo governo

Mecanismo

Substitui as antigas milícias e ordenanças, ligadas a lideranças regionais.

Efeito

Subordina a força armada local a chefes menos sujeitos a lideranças regionais autônomas.

Os três mecanismos retiram das províncias decisões antes descentralizadas, consolidando o Poder Moderador.

MATTOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema: a Formação do Estado Imperial. São Paulo: Hucitec, 1987.

VERIFICACAO DE APRENDIZAGEM

A Lei de Reforma do Código de Processo Criminal, de 3 de dezembro de 1841, aprovada na sequência das revoltas regenciais, transferiu da esfera provincial para o governo central a nomeação dos chefes de polícia e ampliou os poderes do recém-criado Conselho de Estado. Considerando a tipologia de mecanismos de centralização do Império (administrativo, jurídico-penal e militar), em qual categoria essa reforma de 1841 se classifica?

- A. Jurídico-penal, pois transfere ao governo central a nomeação de autoridades responsáveis pela ordem pública e amplia um órgão de assessoria jurídica ao Poder Moderador
- B. Militar, pois reorganiza o comando de forças responsáveis pela repressão às revoltas regionais, substituindo lideranças locais por nomeação central
- C. Administrativa, pois centraliza exclusivamente a nomeação dos presidentes de província, retirando das províncias a escolha de sua autoridade máxima
- D. Jurídico-penal, pois a reforma se limitou a unificar o vocabulário penal entre as províncias, sem alterar quem nomeava as autoridades policiais

COMPARAR

Comparar critérios de inclusão e exclusão da cidadania política no voto censitário do Império

Comparar quem tinha acesso à cidadania política ativa no Império e quem dela era excluído exige observar quatro aspectos: o critério de renda exigido para votar e para ser votado, a gradação interna do próprio direito ao voto, o critério de gênero e o critério de condição jurídica.

Quanto ao critério de renda, a Constituição de 1824 exigia, dos eleitores habilitados a votar nas eleições primárias, uma renda mínima anual em gêneros. Em contraste, a parcela da população livre que não alcançava esse patamar de renda ficava inteiramente fora do direito ao voto, independentemente de outras qualificações.

Boris Fausto (1930–2018)

Brasil

Boris Fausto, historiador brasileiro, professor da Universidade de São Paulo (USP), descreve em *História do Brasil* (1994) o sistema eleitoral censitário do Império como um mecanismo que combinava um conceito amplo de cidadania civil com um direito de voto extremamente restrito, de modo que a participação política formal coexistia com a exclusão da grande maioria da população livre e da totalidade da população escravizada.

Diferindo de um sistema de voto único, o Império organizava as eleições em dois graus: os votantes paroquiais elegiam os eleitores de província, e estes elegiam deputados e senadores. A renda mínima exigida crescia a cada grau, de modo que mesmo entre os eleitores habilitados a votar existia uma hierarquia adicional de acesso à decisão política.

Quanto ao critério de gênero, nenhuma mulher tinha direito ao voto em qualquer das duas instâncias eleitorais, independentemente de sua renda ou posição social. A cidadania política ativa era, nesse aspecto, uma categoria exclusivamente masculina.

Quanto à condição jurídica, a população escravizada estava inteiramente fora da cidadania política: tratada como propriedade pela legislação vigente, não era reconhecida como sujeito de direitos políticos, ao contrário dos homens livres pobres, que ao menos podiam, em tese, alcançar a renda mínima exigida para votar.

Quem Podia Votar e Ser Votado no Império

Voto censitário e em dois graus — Constituição de 1824

Renda mínima anual exigida (em mil-réis), crescente por grau

Votante paróquia
1º grau **100\$**

Eleitor de província
2º grau **200\$**

Candidato a Deputado
elegibilidade **400\$**

Candidato a Senador
elegibilidade — exigência máxima **800\$**

valores em mil-réis anuais, "em gêneros" — quem não atingia a renda mínima ficava fora do voto

Excluídos da cidadania política em TODAS as categorias acima

MULHERES



Sem direito ao voto em nenhuma das duas instâncias eleitorais — independentemente de renda ou posição social.

Cidadania política ativa: categoria exclusivamente masculina

ESCRAVIZADOS



Tratados como propriedade pela legislação vigente — não reconhecidos como sujeitos de direitos políticos.

~1,5 milhão de pessoas, sobre ~4 milhões de habitantes (déc. 1820)

A cidadania política ativa se restringia a uma fração reduzida da população livre adulta.

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1994.

VERIFICACAO DE APRENDIZAGEM

A Constituição de 1824 exigia renda mínima de 100 mil-réis anuais para votar nas eleições primárias (votantes paroquiais) e de 200 mil-réis para ser eleitor de província (votação secundária), com exigências ainda maiores para candidatura — 400 mil-réis para deputado e 800 mil-réis para senador. Somado a isso, mulheres não tinham direito ao voto em nenhuma instância, e a população escravizada — cerca de 1,5 milhão de pessoas na década de 1820, em um país com pouco mais de 4 milhões de habitantes — estava juridicamente fora da cidadania política. Comparando os quatro aspectos do acesso à cidadania política no Império (renda, gradação do voto, gênero e condição jurídica), qual afirmação descreve corretamente a relação entre eles?

- A. Os quatro aspectos se somavam: a exigência de renda crescente entre os graus de voto restringia o eleitorado masculino livre, enquanto a exclusão de mulheres e da população escravizada eliminava por completo a possibilidade de participação política, independentemente de renda
- B. A exigência de renda crescia a cada grau de voto, mas mulheres com renda suficiente podiam votar nas eleições primárias, já que o critério de gênero só se aplicava à candidatura a deputado e senador
- C. A exclusão da população escravizada decorria da exigência de renda mínima, já que a condição de escravidão impedia legalmente o acesso a qualquer patrimônio, tornando o critério de condição jurídica uma consequência direta do critério censitário
- D. A gradação do voto em dois graus existia apenas para a eleição de deputados, enquanto a eleição de senadores seguia critério de renda único, sem grau intermediário de eleitores de província

MAPEAR CAUSALIDADE

Mapear relações causais entre a centralização político-jurídica do Império, a exclusão da cidadania e a eclosão de revoltas regionais pela manutenção da ordem

As revoltas que sacudiram diversas províncias do Império entre 1835 e 1845 resultaram da combinação de quatro fatores. O primeiro foi a centralização político-jurídica examinada nas seções anteriores: ao concentrar decisões administrativas, jurídicas e militares no governo central e no Poder Moderador, o Estado Imperial reduziu drasticamente a autonomia das províncias. O segundo foi a exclusão da cidadania política pelo critério censitário de renda, que impedia a maior parte da população livre de participar das decisões que a afetavam. O terceiro foi a própria conjuntura da Regência: D. Pedro I abdicou em 1831, e D. Pedro II assumiu o trono com apenas 5 anos de idade, abrindo uma disputa entre frações políticas pelo controle do poder central na ausência de um Imperador adulto. O quarto foi a soma de tensões econômicas e sociais regionais: disputas fiscais entre províncias e governo central, conflitos entre elites locais e insatisfação de populações pobres, indígenas e escravizadas.

A centralização político-jurídica e a exclusão política concentraram poder e recursos no governo central e nas elites com direito de voto. Durante a Regência, a ausência de um Imperador adulto abriu disputas entre frações políticas pelo controle desse poder centralizado, e as tensões econômicas e sociais regionais se somaram a essas disputas, eclo-dindo em revoltas armadas em diferentes pontos do território. Em vez de descentralizar diante da instabilidade, o governo res-

pondeu reforçando ainda mais a centralização.

Quatro revoltas regionais expressam esse padrão. Na Cabanagem, no Grão-Pará, entre 1835 e 1840, rebeldes liderados por Eduardo Angelim ocuparam Belém e depuseram o presidente da província, controlando a região por cerca de um ano, com ampla participação de indígenas, caboclos e escravizados. Na Sabinada, na Bahia, entre 1837 e 1838, setores médios urbanos chegaram a proclamar a separação temporária da província. Na Balaiada, no Maranhão, entre 1838 e 1841, sertanejos pobres, vaqueiros e escravizados se levantaram contra a elite provincial. Na Farroupilha, no Rio Grande do Sul, entre 1835 e 1845, estancieiros proclamaram uma república separatista, a mais longa das revoltas regenciais. A resposta do governo central a esse conjunto de revoltas não foi conceder maior autonomia às províncias, mas antecipar, em 1840, a maioria de D. Pedro II, então com 14 anos, e aprovar, em 1841, a reforma do Código de Processo Criminal, devolvendo ao governo central poderes antes delegados às províncias.

Emília Viotti da Costa (1928–2017)

Brasil

Emília Viotti da Costa, historiadora brasileira, professora da Universidade de São Paulo (USP) e da Yale University, argumenta em *Da Monarquia à República: Momentos Decisivos* (1977) que as revoltas regenciais não foram episódios isolados de desordem, mas expressões de conflitos estruturais entre a centralização político-administrativa do Império e demandas regionais e sociais não representadas pelo sistema eleitoral censitário.

A Constituição de 1824, outorgada por D. Pedro I após a dissolução da Assembleia Constituinte, instituiu o Poder Moderador como mecanismo que concentrava no Imperador a prerrogativa de nomear ministros, dissolver a Câmara dos Deputados e vetar leis, organizando o Estado de forma centralizada desde sua origem jurídica. Essa centralização se desdobrou em mecanismos administrativos, jurídicos e militares que retiraram das províncias decisões antes descentralizadas. Paralelamente, o sistema eleitoral censitário excluía da cidadania política a maior parte da população livre, por critério de renda, de gênero e de condição jurídica, restringindo a participação política a uma fração reduzida da sociedade. A combinação

entre concentração de poder no centro e exclusão política nas margens gerou tensões que, durante a Regência, sem um Imperador adulto no trono, eclodiram em revoltas regionais como a Cabanagem, a Sabinada, a Balaiada e a Farroupilha. A resposta do governo central a essas revoltas foi reforçar ainda mais a centralização, e não reduzi-la.

Estabelecida a centralização jurídico-política do Estado Imperial e os limites de sua legitimidade, o capítulo seguinte examina como a escravidão, outro pilar de exclusão da cidadania regulado por uma justiça própria, entra em crise ao longo do século XIX, levando à ruptura entre elite, Exército e poder político que culminou no fim do próprio Império.

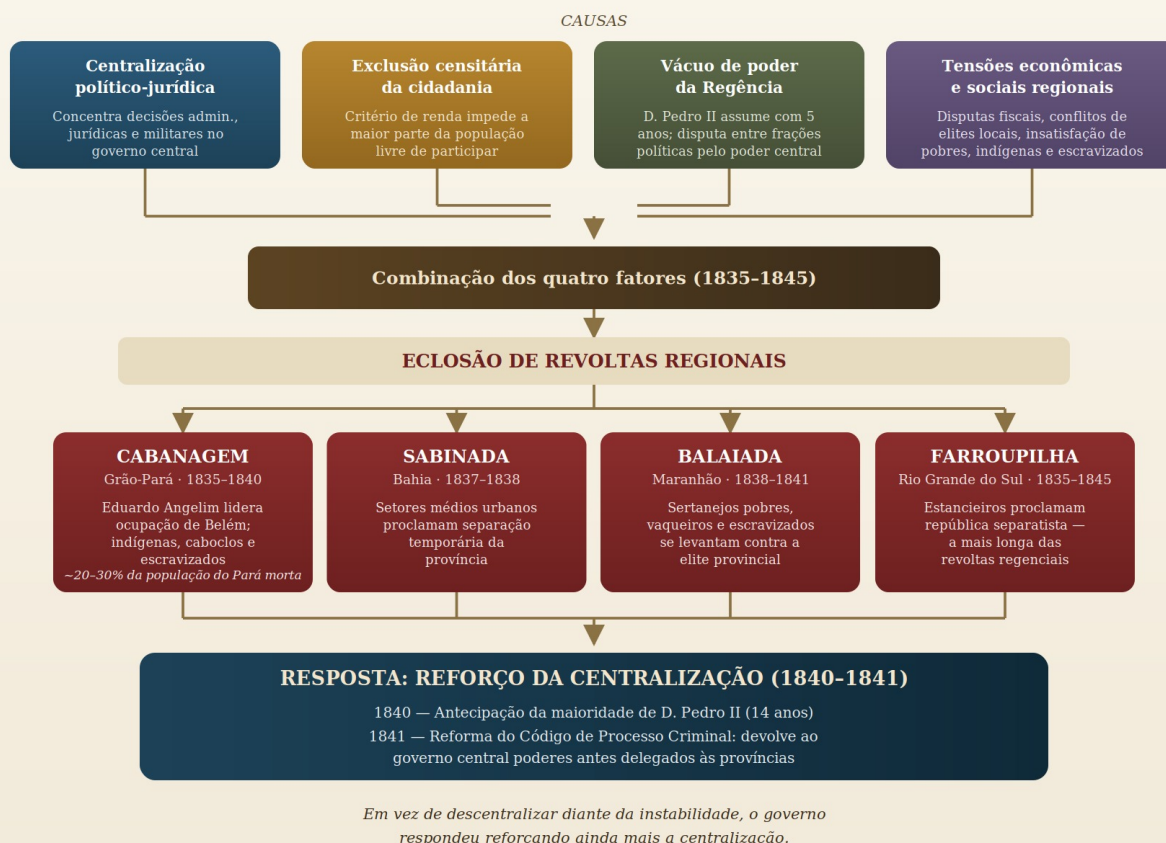
Lília Moritz Schwarcz (1957–)

Brasil

Lília Moritz Schwarcz, antropóloga e historiadora brasileira, professora da Universidade de São Paulo (USP), descreve em *Brasil: Uma Biografia* (2015, com Heloisa Murgel Starling) o período regencial como o momento de maior fragilidade política do Império, em que a disputa entre liberais e conservadores pelo controle do governo central coincidiu com revoltas armadas em praticamente todas as regiões do país, ameaçando a unidade territorial herdada de 1822.

Centralização, Exclusão e Revoltas Regenciais

Como quatro causas convergiram para as revoltas de 1835-1845 e para a resposta de 1840-1841



COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: Momentos Decisivos. São Paulo: Grijalbo, 1977.

SCHWARCZ, Lília Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: Uma Biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

VERIFICACAO DE APRENDIZAGEM

Na Cabanagem, a repressão e os combates entre 1835 e 1840 resultaram, segundo estimativas historiográficas, na morte de uma proporção significativa da população do Grão-Pará — entre 20% e 30%, conforme diferentes cálculos. O episódio, somado à Sabinada, à Balaiada e à Farroupilha, levou o Parlamento a antecipar, em 1840, a maioridade de D. Pedro II (então com 14 anos) e a aprovar, em 1841, a Reforma do Código de Processo Criminal, devolvendo ao governo central poderes antes delegados às províncias. Nessa cadeia causal, o que as revoltas regenciais provocaram como consequência política central?

- A. Provocaram o reforço da centralização político-jurídica do governo central, e não sua redução, por meio da antecipação da maioridade de D. Pedro II e da reforma de 1841
- B. Provocaram a concessão de maior autonomia às províncias, já que o governo central reconheceu que a centralização anterior havia gerado a instabilidade
- C. Provocaram exclusivamente a antecipação da maioridade de D. Pedro II, sem qualquer alteração nas leis que regulavam a divisão de poderes entre província e governo central
- D. Provocaram a ampliação do sistema eleitoral censitário, estendendo o direito de voto a setores da população livre pobre que haviam participado das revoltas

APLICAR AGORA

Você estudou como, no Império, a centralização político-jurídica (Poder Moderador, nomeação central de autoridades, unificação jurídico-penal) e a exclusão da cidadania política (critério censitário de renda, de gênero e de condição jurídica) se combinaram, durante a Regência, para gerar revoltas regionais como a Cabanagem, a Sabinada, a Balaiada e a Farroupilha — e como a resposta do governo central a essas revoltas foi reforçar ainda mais a centralização, e não reduzi-la. Pense em um caso histórico ou contemporâneo diferente dos exemplos do capítulo — de qualquer país ou período — em que um governo central, ao mesmo tempo que concentrava poder e excluía parte da população da participação política, tenha enfrentado uma revolta ou contestação regional. Descreva esse caso e explique: (1) como a centralização de poder e a exclusão política se combinaram para gerar a contestação; e (2) como o governo respondeu a essa contestação — reforçando a centralização, cedendo autonomia, ou alguma combinação das duas.

CAPITULO 2

Como a condição jurídica da escravidão e o processo de abolição gradual se relacionam com a ruptura entre elite cafeeira, Exército e poder político que levou à queda do Império em 1889?

H12 — Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades.

Por que importa: Compreender por que a abolição sem indenização e o desgaste acumulado do Exército levaram ao fim do Império permite reconhecer que a ordem jurídico-política construída desde a Constituição de 1824 dependia do equilíbrio entre elite, Exército e poder central, e que a ruptura desse equilíbrio, e não a crise da escravidão isoladamente, explica a queda do regime monárquico.

Passo 1

Definir

Passo 2

Classificar

Passo 3

Comparar

Passo 4

Mapear causalidade

DEFINIR

Definir a justiça escravista como sistema jurídico que regulava a condição social e os direitos da população escravizada no século XIX

A condição jurídica da escravidão e os limites da Lei de 1831

No Brasil do século XIX, a escravidão era organizada por um duplo estatuto jurídico. Nas relações civis, o escravizado era tratado como propriedade: podia ser herdado, hipotecado, comprado e vendido, da mesma forma que qualquer outro bem. Nas relações criminais, no entanto, o mesmo escravizado era reconhecido como sujeito de imputação penal: o Código Criminal do Império, de 1830, previa, para crimes cometidos por escravizados, penas diferenciadas e mais severas do que as aplicadas a pessoas livres, incluindo açoites como pena específica para essa população.

Esse duplo estatuto permaneceu intacto mesmo quando o Parlamento aprovou a primeira lei a tratar formalmente do fim do tráfico de escravizados. A Lei de 7 de novembro de 1831 declarava livres todos os africanos importados ilegalmente para o Brasil a partir daquela data, mas não foi cumprida na prática. O tráfico transatlântico conti-

nuou por quase duas décadas, sustentado pela tolerância de autoridades locais e pela ausência de fiscalização efetiva nos portos, o que lhe garantiu, na historiografia, a designação corrente de lei que existia para não ser cumprida.

Sidney Chalhoub (1957–)

Brasil

Sidney Chalhoub, historiador brasileiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), demonstra em *A Força da Escravidão: Ilegalidade e Costume no Brasil Oitocentista* (2012) que o tráfico transatlântico de escravizados continuou por quase duas décadas após a Lei de 1831 graças à tolerância de autoridades locais e à cumplicidade do aparato judicial, que tratava a ilegalidade do tráfico como um costume social aceito, e não como crime a ser reprimido.

CHALHOUB, Sidney. *A Força da Escravidão: Ilegalidade e Costume no Brasil Oitocentista*. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

VERIFICACAO DE APRENDIZAGEM

A Lei de 7 de novembro de 1831 declarava livres todos os africanos importados ilegalmente para o Brasil a partir daquela data, mas não foi cumprida na prática: o tráfico transatlântico continuou por quase duas décadas, sustentado pela tolerância de autoridades locais e pela ausência de fiscalização efetiva, o que lhe garantiu, na historiografia, a designação corrente de lei que existia para não ser cumprida. Por que esse caso ilustra o duplo estatuto jurídico do escravizado, e não simplesmente um fracasso pontual de fiscalização?

- A. Porque o duplo estatuto definia o escravizado como propriedade nas relações civis e como sujeito de imputação penal nas relações criminais, e a Lei de 1831 não alterou esse estatuto: mesmo formalmente livres, os africanos traficados continuaram sendo tratados como propriedade na prática cotidiana
- B. Porque o Código Criminal do Império, de 1830, previa açoites como pena específica para escravizados, e foi exatamente essa pena que deixou de ser aplicada aos africanos traficados depois de 1831
- C. Porque a lei de 1831 só não foi cumprida nas relações criminais, já que nas relações civis o comércio de africanos importados ilegalmente foi de fato interrompido pelas autoridades portuárias
- D. Porque o duplo estatuto jurídico só passou a existir depois de 1831, quando a lei criou simultaneamente a condição de propriedade e a condição de sujeito de imputação penal para os africanos recém-chegados

CLASSIFICAR

Classificar as leis abolicionistas e as formas de resistência negra segundo seus efeitos sobre a manutenção ou a crise da escravidão

Leis abolicionistas graduais e formas de resistência à escravidão

A crise da escravidão no Império não seguiu um único caminho. Ela avançou por dois mecanismos de natureza distinta: leis graduais aprovadas pelo Parlamento e formas de resistência direta promovidas pelos próprios escravizados e libertos, sem esperar pela aprovação de novas normas.

Leis abolicionistas graduais

A primeira lei com efeito real sobre o tráfico foi a Lei Eusébio de Queirós, de 4 de setembro de 1850, aprovada sob pressão diplomática britânica, que encerrou de fato a entrada de novos africanos escravizados no território brasileiro. A Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, libertava os filhos nascidos de mulheres escravizadas a partir daquela data, mas os mantinha sob a guarda do senhor da mãe até os oito anos de idade, quando este podia optar entre receber indenização do Estado ou reter os serviços do menor até os 21 anos. A Lei dos Sexagenários, de 28 de setembro de 1885, libertava escravizados com mais de 60 anos, condicionada à prestação de alguns anos adicionais de serviço como forma de compensação ao

antigo proprietário. Por fim, a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, assinada pela Princesa Isabel, aboliu integralmente a escravidão, sem qualquer indenização aos proprietários.

Resistência direta à escravidão

Enquanto o Parlamento aprovava leis graduais, a população escravizada resistiu por meios próprios, sem aguardar mudanças na legislação. A Revolta dos Malês, em Salvador, em janeiro de 1835, foi uma insurreição urbana planejada por escravizados e libertos africanos muçulmanos, articulados por redes de solidariedade étnica e religiosa anteriores à escravização. Ao longo de todo o período, fugas individuais e a formação de quilombos constituíram uma forma cotidiana e organizada de resistência, independente de qualquer mudança na legislação vigente.

João José Reis (1951–)

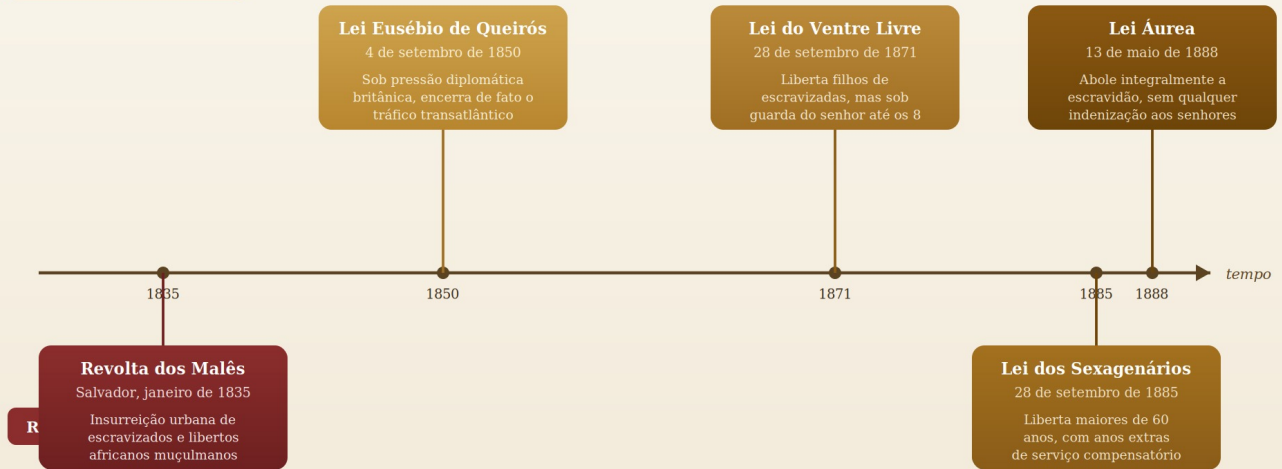
Brasil

João José Reis, historiador brasileiro, professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), demonstra em *Rebelião Escrava no Brasil: A História do Levante dos Malês em 1835* (1986) que a revolta foi planejada e executada por escravizados e libertos africanos muçulmanos, articulados por redes de solidariedade étnica e religiosa anteriores à escravização, e não por uma reação espontânea e desorganizada às condições de cativeiro.

Dois Caminhos da Crise da Escravidão

Leis abolicionistas graduais no Parlamento e resistência direta da população escravizada

LEIS ABOLICIONISTAS



Enquanto o Parlamento avançava por leis graduais, escravizados e libertos resistiam por meios próprios — insurreições, fugas e quilombos — sem esperar pela lei.

REIS, João José. *Rebelião Escrava no Brasil: A História do Levante dos Malês em 1835*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003 [1ª ed. 1986].

VERIFICACAO DE APRENDIZAGEM

A Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, libertava os filhos nascidos de mulheres escravizadas a partir daquela data, mas os mantinha sob a guarda do senhor da mãe até os oito anos de idade, quando este podia optar entre indenização do Estado ou os serviços do menor até os 21 anos: a liberdade concedida pela lei era, na prática, diferida por décadas. Considerando a tipologia que classifica os mecanismos de crise da escravidão em leis abolicionistas graduais e formas de resistência direta, em qual categoria a Lei do Ventre Livre se classifica?

- A.** Lei abolicionista gradual, pois foi aprovada pelo Parlamento e concedeu a liberdade de forma diferida no tempo, condicionada a anos de serviço ou indenização, sem que os próprios escravizados precisassem agir para obtê-la
- B.** Forma de resistência direta, pois os filhos libertos pela lei passavam a atuar, já na infância, como agentes de fugas coletivas organizadas a partir das fazendas onde haviam nascido
- C.** Lei abolicionista gradual, pois aboliu integralmente a escravidão sem qualquer forma de compensação ao proprietário, antecipando o que a Lei Áurea faria de modo mais abrangente em 1888
- D.** Lei abolicionista gradual, pois fixou a guarda do menor até os oito anos de idade como única condição da lei, sem prever depois disso qualquer opção de indenização ao Estado ou de serviços do menor ao antigo senhor

COMPARAR

Comparar estratégias de resistência negra e movimentos abolicionistas quanto aos seus objetivos e impactos sobre a ordem escravista

As duas vertentes do movimento abolicionista, a parlamentar e legalista e a de ação direta, se distinguem em quatro aspectos: o objetivo declarado de cada uma, seu método de atuação, sua base social de apoio e sua relação com a legislação escravista ainda vigente.

Quanto ao objetivo declarado, a vertente parlamentar buscava uma reforma legislativa gradual e negociada dentro das instituições do Império. A vertente de ação direta, em contraste, buscava a ruptura imediata com a escravidão, sem esperar pela aprovação de novas leis.

Angela Alonso (1968–)

Brasil

Angela Alonso, socióloga e historiadora brasileira, professora da Universidade de São Paulo (USP), argumenta em *Flores, Votos e Balas: O Movimento Abolicionista Brasileiro (1868-88)* (2015) que o movimento abolicionista combinou, em diferentes momentos e regiões, uma vertente parlamentar legalista, voltada à reforma gradual da legislação, e uma vertente de ação direta, voltada a fragilizar a escravidão na prática antes mesmo de sua extinção legal, e que essa segunda vertente foi decisiva para acelerar a crise final do sistema escravista entre 1887 e 1888.

Quanto ao método, a vertente parlamentar atuava por discursos no Parlamento, artigos de imprensa e pressão diplomática junto à Grã-Bretanha. A vertente de ação direta atuava pelo auxílio direto a fugas coletivas de escravizados, organizadas a partir das próprias fazendas.

Quanto à base social, a vertente parlamentar se apoiava sobretudo na elite letrada e nos próprios parlamentares. A vertente de ação direta se apoiava em setores urbanos médios e na população escravizada e liberta, que participava diretamente das fugas organizadas.

Quanto à relação com a legislação vigente, a vertente parlamentar atuava dentro da ordem legal estabelecida, propondo mudanças pelos canais institucionais. A vertente de ação direta desobedecia deliberadamente à legislação escravista ainda em vigor, antecipando na prática uma abolição que o Parlamento ainda não havia votado.

Duas Vertentes do Movimento Abolicionista

Reforma legislativa gradual versus ruptura imediata com a escravidão

	ABOLICIONISMO PARLAMENTAR	ABOLICIONISMO DE AÇÃO DIRETA
OBJETIVO	Reforma legislativa gradual e negociada, dentro das instituições do Império	Ruptura imediata com a escravidão, sem esperar pela aprovação de novas leis
MÉTODO	Discursos no Parlamento, artigos de imprensa e pressão diplomática junto à Grã-Bretanha	Auxílio direto a fugas coletivas de escravizados, organizadas a partir das próprias fazendas
BASE SOCIAL	Elite letrada e os próprios parlamentares	Setores urbanos médios e população escravizada e liberta, que participava diretamente das fugas
RELAÇÃO COM A LEI	Atua dentro da ordem legal estabelecida, propondo mudanças pelos canais institucionais	Desobedece deliberadamente à legislação escravista vigente, antecipando na prática a abolição

Ex.: Joaquim Nabuco (Parlamento, 1880) e os caifazes de Antônio Bento (São Paulo, 1887-88)

ALONSO, Angela. Flores, Votos e Balas: O Movimento Abolicionista Brasileiro (1868-88). São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

VERIFICACAO DE APRENDIZAGEM

Enquanto Joaquim Nabuco defendia, no Parlamento e na imprensa britânica, a aprovação gradual de leis abolicionistas, fundando em 1880 a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão, os caifazes, liderados por Antônio Bento em São Paulo entre 1887 e 1888, organizavam fugas coletivas de escravizados diretamente das fazendas, antecipando na prática, mediante desobediência à lei vigente, a abolição que o Parlamento ainda não havia votado. Comparando as vertentes representadas por Joaquim Nabuco e pelos caifazes quanto ao método de atuação e à relação com a legislação vigente, qual alternativa descreve corretamente a diferença entre elas?

- A. Nabuco atuava por discursos parlamentares e pressão diplomática, dentro da ordem legal estabelecida, enquanto os caifazes desobedeciam deliberadamente à legislação escravista ainda em vigor, antecipando na prática a abolição
- B. Os caifazes atuavam por discursos no Parlamento e artigos de imprensa, enquanto Nabuco organizava fugas coletivas de escravizados diretamente das fazendas onde atuava
- C. Nabuco desobedecia deliberadamente à legislação escravista, organizando fugas pela imprensa britânica, enquanto os caifazes se limitavam a propor reformas legislativas graduais dentro do Parlamento
- D. Tanto Nabuco quanto os caifazes desobedeciam à legislação vigente, mas Nabuco fazia isso pela via diplomática britânica e os caifazes pela via das fazendas paulistas

MAPEAR CAUSALIDADE

Mapear relações causais entre a crise da escravidão, a ruptura entre elite, Exército e poder político e a crise do Império

A queda do Império, em 1889, resultou da combinação de quatro fatores. O primeiro foi a abolição sem indenização, decretada pela Lei Áurea em 1888, que afastou politicamente a elite cafeeira, lesada economicamente pela perda do investimento em mão de obra escravizada sem nenhuma compensação. O segundo foi o desgaste acumulado entre o Exército e o poder civil desde a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, agravado pela Questão Militar de 1887, quando os oficiais Sena Madureira e Cunha Matos foram publicamente repreendidos pelo governo por criticarem o Ministério da Guerra na imprensa. O terceiro foi o crescimento do movimento republicano entre a elite paulista, organizado desde a fundação do Partido Republicano Paulista, em 1873, e fortalecido depois da abolição de 1888. O quarto foi a fragilidade política de D. Pedro II: idade avançada, saúde debilitada, ausência do país entre 1887 e 1888 e incerteza quanto à sucessão pela Princesa Isabel.

A abolição sem indenização rompeu o vínculo político entre a monarquia e a elite cafeeira, que via na manutenção da ordem escravista um interesse econômico direto. Esse afastamento se somou ao desgaste acumulado entre o Exército e o poder civil, e ao crescimento do movimento republicano entre a elite paulista. Sem o apoio da elite cafeeira nem do Exército, e fragilizado pela idade avançada e pela saúde debilitada de D. Pedro II, o Império perdeu sua base de sustentação política, condição que permitiu a exe-

cução do golpe militar sem resistência significativa.

Desse processo resultaram quatro consequências. A primeira foi o isolamento político da monarquia, sem apoio nem da elite cafeeira nem do Exército. A segunda foi o golpe republicano de 15 de novembro de 1889, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, com apoio de oficiais do Exército e de setores civis republicanos. A terceira foi o fim do Império e o exílio da família imperial para a Europa. A quarta, de natureza social e não apenas política, foi a ausência de qualquer política de terra, trabalho ou educação para a população liberta, que permaneceu marginalizada econômica e socialmente depois de 1888.

Décio Saes (1944–)

Brasil

Décio Saes, sociólogo e cientista político brasileiro, professor da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), argumenta em *A Formação do Estado Burguês no Brasil (1888-1891)* (1985) que a Proclamação da República não resultou de um movimento popular amplo, mas de uma aliança entre setores do Exército descontentes com o poder civil e fileiras da elite cafeeira que haviam rompido com a monarquia depois da abolição sem indenização, configurando uma transição política conduzida pelos próprios setores dirigentes, sem ampla participação social.

Florestan Fernandes (1920–1995)

Brasil

Florestan Fernandes, sociólogo brasileiro, professor da Universidade de São Paulo (USP), demonstra em *A Integração do Negro na Sociedade de Classes* (1964) que a abolição de 1888, ao não ser acompanhada de nenhuma política de terra, trabalho ou educação para a população liberta, produziu uma integração apenas formal e incompleta dos ex-escravizados à sociedade de classes que se consolidava com a República, perpetuando desigualdades estruturais de origem racial.

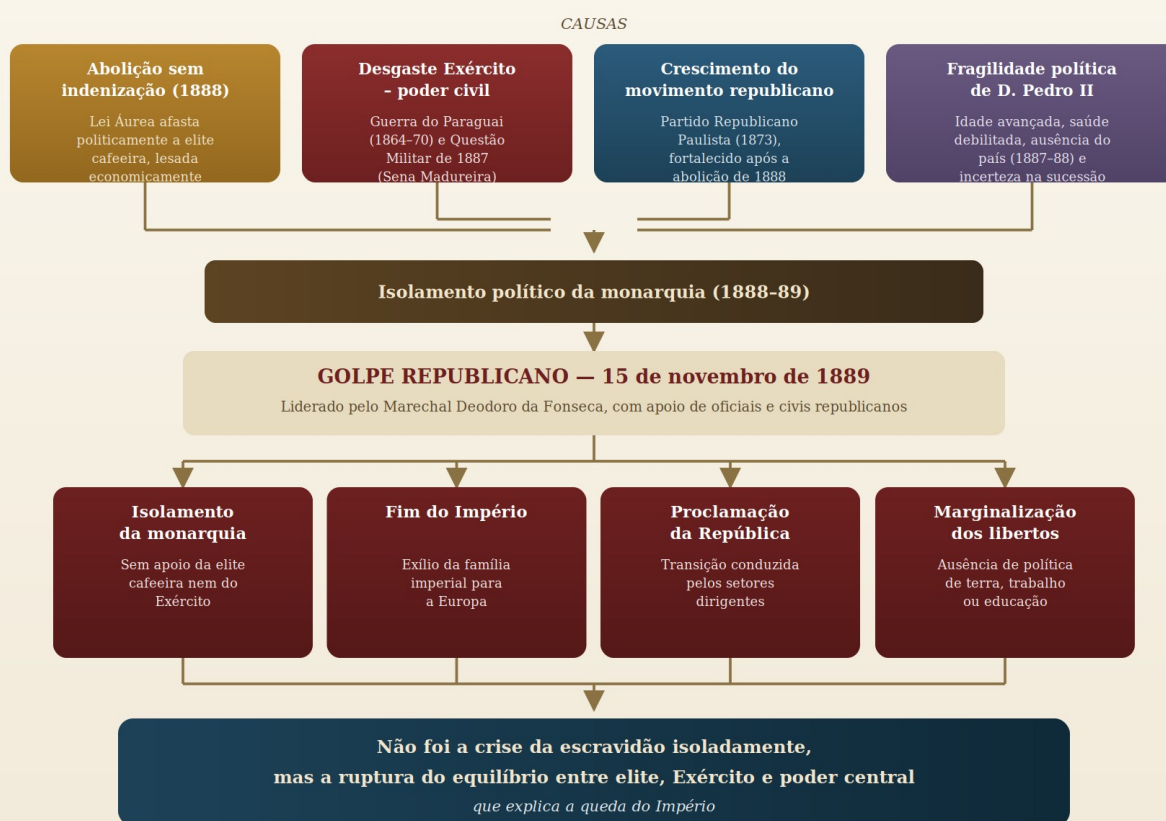
A justiça escravista do século XIX organizava o escravizado como propriedade nas relações civis e como sujeito de imputação penal nas relações criminais, estatuto que a Lei de 1831 não rompeu na prática, já que o tráfico ilegal continuou por quase duas décadas. A crise desse sistema avançou por leis graduais, Eusébio de Queirós, Ventre Livre, Sexagenários e Lei Áurea, e por formas de resistência direta, a Revolta dos Malês, fugas e

quilombos e a ação dos caifazes, até a abolição sem indenização em 1888. Essa abolição afastou politicamente a elite cafeeira da monarquia, afastamento que se somou ao desgaste entre Exército e poder civil desde a Guerra do Paraguai e a Questão Militar de 1887, e ao crescimento do movimento republicano paulista. Sem apoio da elite cafeeira nem do Exército, e fragilizado pela idade avançada e pela saúde debilitada de D. Pedro II, o Império perdeu sua base de sustentação política, condição que permitiu o golpe republicano de 15 de novembro de 1889.

Estabelecida a queda do Império e a Proclamação da República em 1889, a próxima unidade examina como as novas instituições republicanas reorganizaram a relação entre justiça, cidadania e poder político no Brasil.

Da Abolição sem Indenização ao Fim do Império

Como quatro fatores convergiram para o golpe republicano de 15 de novembro de 1889



A ordem construída desde 1824 dependia desse equilíbrio — quando ele se rompeu, o golpe se deu sem resistência significativa.

SAES, Décio. A Formação do Estado Burguês no Brasil (1888-1891). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

FERNANDES, Florestan. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. São Paulo: Dominus/Edusp, 1964.

SCHWARCZ, Lília Moritz. As Barbas do Imperador: D. Pedro II, um Monarca nos Trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

VERIFICACAO DE APRENDIZAGEM

Em 1887, a Questão Militar, quando os oficiais Sena Madureira e Cunha Matos foram publicamente re-preendidos pelo governo por criticarem o Ministério da Guerra na imprensa, gerou um protesto coletivo de oficiais que se sentiram desrespeitados pelo poder civil. Menos de dois anos depois, em 15 de novembro de 1889, foi justamente um conjunto de oficiais do Exército, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que executou o golpe que pôs fim ao Império. Na cadeia causal que liga esses dois episódios, qual é a relação entre a Questão Militar de 1887 e o golpe de 1889?

- A. A Questão Militar expressou um desgaste entre o Exército e o poder civil que, somado a outros fatores como a abolição sem indenização e o crescimento republicano, contribuiu para que o golpe de 1889 fosse executado justamente por oficiais do Exército
- B. O golpe de 1889 foi a causa da Questão Militar de 1887, já que a instabilidade política gerada pela Proclamação da República levou o governo a repreender publicamente os oficiais Sena Madureira e Cunha Matos
- C. A Questão Militar foi o único fator que explica o golpe de 1889, já que a repreensão pública aos dois oficiais foi suficiente, isoladamente, para motivar a ação de Deodoro da Fonseca
- D. A Questão Militar expressou a insatisfação da elite cafeeira com a abolição sem indenização, manifestada por meio de oficiais do Exército que defendiam os interesses econômicos dos antigos proprietários de escravizados

APLICAR AGORA

Você estudou como a condição jurídica da escravidão (o duplo estatuto do escravizado, as leis abolicionistas graduais e as formas de resistência direta) se relaciona com a ruptura entre elite cafeeira, Exército e poder político que levou à queda do Império em 1889 — em especial como a abolição sem indenização, em 1888, afastou politicamente a elite cafeeira da monarquia, e como esse afastamento se somou ao desgaste entre Exército e poder civil (desde a Guerra do Paraguai e a Questão Militar de 1887) e ao crescimento do movimento republicano, até o golpe de 15 de novembro de 1889. Pense em um caso histórico ou contemporâneo diferente dos exemplos do capítulo — de qualquer país ou período — em que a perda de um privilégio econômico ou jurídico por um grupo social tenha rompido sua aliança política com um governo, e em que esse rompimento, somado ao desgaste de outra instituição de poder (como as Forças Armadas, um partido ou uma instituição religiosa), tenha contribuído para a queda ou a crise desse governo. Descreva o caso e explique: (1) como a perda do privilégio rompeu o vínculo entre o grupo social e o poder político; e (2) como esse rompimento se combinou com o desgaste da outra instituição para produzir a crise política.